



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CÍVICA DE ASTERIA

Promulgada el 17 de mayo de 1989

Texto consolidado a 9 de octubre de 2026

Signatura	RC-AST · CONST/1989
Promulgación	17 de mayo de 1989
Estado	Vigente · texto consolidado
Última consolidación editorial	Archivo Nacional · 09.10.2026
Artículos	115

SCIENTIA · LIBERTAS · PROGRESSUS

Documento ficticio del proyecto de worldbuilding Asteria. Edición de consulta pública.

NOTA DE CONSOLIDACIÓN

La presente edición integra la arquitectura constitucional vigente de la República Cívica de Asteria y armoniza el texto con el desarrollo orgánico del Directorio Nacional, la Cámara Cívica, la función pública, la integridad institucional, la resiliencia nacional y las garantías digitales. Conserva la estructura de 115 artículos y reserva a la ley orgánica los detalles procedimentales que no requieren rango constitucional.

La consolidación refuerza especialmente la doble legitimidad cívica y técnica en la elección del Director Nacional, la composición y habilitación de la Cámara Cívica, la independencia de las autoridades de garantía, la responsabilidad humana en sistemas automatizados, los límites de vigilancia, la continuidad del Estado y el control de los poderes de emergencia.

Las ediciones consolidadas del Archivo Nacional facilitan la consulta del texto vigente y no sustituyen las publicaciones históricas de la Gaceta Oficial ni las actas de las reformas constitucionales.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Bloque	Materia	Artículos
TÍTULO PRELIMINAR	Del Estado y sus principios	arts. 1-7
TÍTULO I	Derechos, libertades y autonomía personal	arts. 8-27
TÍTULO II	Ciudadanía, residencia, integración y asilo	arts. 28-35
TÍTULO III	Participación cívica, información y transparencia	arts. 36-40
TÍTULO IV	Organización institucional del Estado	arts. 41-53
TÍTULO V	Justicia, integridad pública y control del poder	arts. 54-64
TÍTULO VI	Seguridad pública y uso de la fuerza	arts. 65-70
TÍTULO VII	Economía, trabajo, fiscalidad y protección social	arts. 71-84
TÍTULO VIII	Educación, conocimiento, cultura y secularidad	arts. 85-88
TÍTULO IX	Tecnología, energía, medio ambiente e infraestructuras	arts. 89-95
TÍTULO X	Defensa y relaciones exteriores	arts. 96-101
TÍTULO XI	Emergencias nacionales y resiliencia	arts. 102-107
TÍTULO XII	Garantías constitucionales y reforma	arts. 108-115

DECLARACIÓN FUNDACIONAL

Asteria parte de una idea sencilla: un Estado puede ser fuerte sin ser invasivo. Su deber es disponer de capacidad real para proteger a la población, administrar con competencia, sostener servicios esenciales y responder con rapidez a las crisis; esa capacidad no le concede un derecho general a dirigir la vida privada de sus ciudadanos.

El principio rector de la República es la libertad por defecto y la intervención proporcional al riesgo. La autoridad pública solo limita una conducta cuando existe una razón concreta, verificable y jurídicamente revisable: daño a terceros, amenaza grave a la seguridad, vulneración de derechos o riesgo extraordinario para la sociedad.

Asteria no confunde popularidad política con competencia administrativa. La ciudadanía elige a quienes la representan; la dirección ejecutiva requiere legitimidad cívica y técnica; la gestión especializada corresponde a profesionales cualificados; toda autoridad debe poder explicar sus decisiones, someterse a control y responder por sus abusos.

Valores esenciales

Libertad individual	Cada persona gobierna su vida privada mientras no cause un daño grave y demostrable a terceros.
Mérito y competencia	La función pública y la dirección técnica se confían a profesionales mediante criterios públicos, verificables y auditables.
Estado de Derecho	Ninguna autoridad, por competente o popular que sea, puede ignorar los procedimientos y límites constitucionales.
Responsabilidad	Quien decide en nombre del Estado debe ser identificable, explicar sus actos y asumir sus consecuencias.
Representación cívica	La ciudadanía elige a la Cámara Cívica y conserva el control político sobre prioridades, presupuestos y rendición de cuentas.
Resiliencia	La capacidad de actuar en crisis se diseña con límites, caducidad, trazabilidad y revisión independiente.

PREÁMBULO

Nosotros, ciudadanos de Asteria, afirmamos la dignidad de la persona, la libertad de conciencia y de vida, la responsabilidad individual, el valor del trabajo, la ciencia, el conocimiento y la ley. Constituimos una República unitaria, secular, liberal, meritocrática y socialmente responsable, dotada de instituciones fuertes para servir al interés común y de límites igualmente fuertes para impedir el abuso del poder.

La autoridad existe para proteger la vida, la libertad, la seguridad y las oportunidades de las personas. Ningún mandato técnico, mayoría popular, emergencia, interés económico ni sistema automatizado exime al poder público del deber de justificar, limitar, registrar y someter a revisión sus actos.

La experiencia histórica de Asteria obliga a rechazar dos extremos: un Estado capaz pero sin límites y un Estado formalmente garantista pero incapaz de proteger a la sociedad cuando más lo necesita. Esta Constitución ordena la capacidad pública alrededor de la responsabilidad y reserva la libertad, por defecto, a las personas.

TÍTULO PRELIMINAR - Del Estado y sus principios

Artículo 1. Naturaleza del Estado

Asteria se constituye como una República Cívica unitaria, secular, constitucional, liberal y tecnocrática. Su organización combina representación democrática, dirección ejecutiva profesional, administración basada en mérito, justicia independiente, control institucional y derechos fundamentales especialmente protegidos.

Artículo 2. Principio de libertad

La libertad individual es la regla general. Toda limitación pública deberá responder a un daño real o a un riesgo grave, ser necesaria, proporcional, temporal cuando proceda y susceptible de revisión independiente.

Artículo 3. Principio de legalidad

Ninguna autoridad esta por encima de la Constitución o de la ley. La competencia técnica, la urgencia y la aprobación social no autorizan a ignorar los procedimientos legalmente establecidos.

Artículo 4. Principio de mérito y profesionalidad

El acceso a la función pública, a la dirección administrativa y a las responsabilidades técnicas del Estado se regirá por mérito, capacidad, integridad y procedimientos públicos, verificables y auditables. La estabilidad protege la independencia profesional frente a la rotación política, pero no impide la evaluación objetiva, la reasignación ni, con garantías suficientes, el cese por incumplimiento o rendimiento persistentemente insuficiente.

Artículo 5. Responsabilidad humana y sistemas automatizados

Toda decisión pública con efectos jurídicos o materiales relevantes deberá tener una persona responsable identificable y una vía efectiva de revisión. Los sistemas automatizados y de inteligencia artificial podrán asistir, recomendar, priorizar o auditar, pero no constituirán por sí solos la autoridad final para imponer sanciones, privar derechos, resolver sobre libertad personal o adoptar decisiones equivalentes de alto impacto sin supervisión humana real.

Artículo 6. Unidad y descentralización administrativa

Asteria posee una única soberanía constitucional, un sistema jurídico común y derechos iguales en todo el territorio. La ley podrá descentralizar funciones administrativas a regiones y municipios sin atribuirles soberanía propia.

Artículo 7. Igualdad jurídica

Todas las personas son iguales ante la ley. Ninguna institución pública podrá establecer privilegios o castigos por origen, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estado de salud, religión o ausencia de religión, convicciones, cultura, lengua familiar, patrimonio, profesión u otra condición personal o social, salvo diferencias objetivas justificadas por una finalidad legítima, necesaria y proporcional.

TÍTULO I - Derechos, libertades y autonomía personal

Artículo 8. Dignidad e integridad

Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y mental y a no ser tratada como mero instrumento del Estado. Quedan prohibidas la tortura, la desaparición forzada, el castigo colectivo y la ejecución extrajudicial.

Artículo 9. Libertad de expresión

Toda persona puede expresar, publicar, satirizar, criticar, insultar o defender ideas, incluidas las contrarias al Gobierno o al orden político, sin autorización previa.

Solo podrán imponerse responsabilidades cuando exista amenaza creíble, incitación directa a violencia física, coordinación delictiva, difamación individual demostrable u otro daño grave acreditado. La mera ofensa, blasfemia o impopularidad no constituye daño suficiente.

Artículo 10. Libertad de prensa y derecho a informar

La prensa es libre. La falsedad, por sí sola, no habilita censura administrativa; las responsabilidades requerirán daño demostrable y control judicial. Ningún medio podrá ser cerrado por criticar al Gobierno.

Artículo 11. Libertad de conciencia y religión

Asteria no tiene religión oficial ni concede privilegios políticos por motivos religiosos.

Toda persona puede creer, no creer, cambiar de religión, practicarla, enseñarla y organizarse con otros mientras sus actos respeten las leyes generales y no impliquen violencia, coacción, abuso o vulneración de derechos.

Artículo 12. Privacidad, comunicaciones y cifrado

Toda persona tiene derecho a su vida privada, domicilio, comunicaciones, datos personales y uso lícito de medios de cifrado. El acceso individualizado por el Estado exigirá causa concreta y, con carácter general, autorización judicial. Las actuaciones urgentes ante peligro inmediato estarán sujetas a revisión judicial posterior sin demora. Queda prohibida la vigilancia indiscriminada de la población y la imposición de puertas traseras generales que debiliten de forma sistemática la seguridad de las comunicaciones.

Artículo 13. Análisis preventivo de seguridad

El Estado podrá analizar información agregada, anonimizada o no identificativa para detectar amenazas, fallos sistémicos y riesgos para servicios esenciales. La identificación, correlación persistente o seguimiento de personas requerirá indicios razonables de una amenaza real y grave, base legal, necesidad, proporcionalidad y, con carácter general, autorización judicial. La seguridad preventiva no constituye una habilitación general para perfilar políticamente a la población.

Artículo 14. Autonomía corporal

Toda persona adulta y capaz decide sobre su propio cuerpo, tratamientos y decisiones reproductivas, dentro de los límites necesarios para proteger a terceros.

Artículo 15. Interrupción voluntaria del embarazo

La interrupción voluntaria del embarazo será legal y accesible en condiciones médicas seguras. La ley regulará su prestación sanitaria sin imponer barreras de carácter ideológico o confesional.

Artículo 16. Eutanasia médica

Podrá prestarse asistencia médica para poner fin voluntariamente a la vida cuando exista una condición médica grave, irreversible y suficientemente acreditada, y la solicitud sea informada, libre, persistente y formulada por persona con capacidad. No constituirá un mecanismo general de suicidio asistido fuera de estos supuestos.

Artículo 17. Libertad personal y consumo

El consumo privado de sustancias por adultos será abordado prioritariamente desde la regulación sanitaria y la reducción de daños. La ley clasificará sustancias por riesgo y podrá someter su producción o venta a controles estrictos; la mera adicción no convierte a una persona en delincuente.

Artículo 18. Reducción de daños

El Estado podrá mantener centros de consumo supervisado, programas de material estéril, tratamiento de adicciones y otras medidas orientadas a prevenir muerte, enfermedad y marginalidad.

Artículo 19. Trabajo sexual consentido

La prestación voluntaria de servicios sexuales entre adultos podrá ejercerse legalmente bajo normas sanitarias, laborales y de consentimiento. La trata, la coacción, la explotación de menores y cualquier actividad sin consentimiento serán perseguidas con especial severidad.

Artículo 20. Salud sexual y datos

Las credenciales de cribado de infecciones transmisibles serán voluntarias para la población general. La ley podrá exigir acreditación sanitaria limitada y respetuosa con la privacidad para actividades profesionales reguladas de riesgo, sin revelar el historial clínico completo.

Artículo 21. Propiedad privada

La propiedad obtenida legítimamente es inviolable. Su titular puede usarla, transmitirla, donarla e invertirla dentro de la ley. La riqueza, por su mera magnitud, no constituye causa suficiente de intervención estatal.

Artículo 22. Expropiación

La expropiación forzosa solo podrá acordarse por causa de utilidad pública o interés general imperioso definido por ley, cuando la finalidad no pueda alcanzarse razonablemente por medios menos lesivos. Requerirá resolución motivada, control judicial efectivo y compensación justa y plena, salvo las modulaciones estrictamente necesarias que establezca la ley para evitar enriquecimiento injustificado. No será instrumento ordinario de castigo económico ni de planificación arbitraria.

Artículo 23. Armas y responsabilidad

Los adultos podrán poseer armas de fuego tras superar licencia, formación teórica y práctica, verificación de antecedentes y requisitos de custodia segura. El porte en espacios públicos podrá requerir condiciones adicionales.

Artículo 24. Legítima defensa

La fuerza defensiva deberá ser necesaria y proporcional al peligro razonablemente percibido. La fuerza potencialmente letal solo estará justificada ante amenaza inmediata de muerte o daño físico grave; la defensa exclusiva de bienes materiales no basta por sí sola.

Artículo 25. Asociación y sindicatos

Toda persona puede asociarse, crear o abandonar sindicatos y otras organizaciones sin represalias ilegales. Nadie podrá ser obligado a afiliarse.

Artículo 26. Huelga y servicios esenciales

El derecho de huelga está reconocido. En servicios cuya interrupción pueda poner vidas, seguridad o continuidad básica del país en riesgo, la ley establecerá servicios mínimos técnicamente justificados y proporcionales.

Artículo 27. Garantía judicial de los derechos

Toda persona cuyos derechos sean limitados por el Estado tendrá acceso a un juez independiente, a conocer la base jurídica y fáctica de la medida y a obtener una decisión motivada en un plazo razonable. Cuanto más intensa sea la restricción, más estricto será el control de necesidad y proporcionalidad. La ley establecerá procedimientos urgentes cuando la demora pueda hacer irreversible la lesión.

TÍTULO II - Ciudadanía, residencia, integración y asilo**Artículo 28. Ciudadanía cívica**

La ciudadanía asteriana se basa en pertenencia jurídica y cívica, no étnica, religiosa ni cultural. La ley podrá exigir para la naturalización conocimiento razonable del idioma común, de las instituciones y del orden constitucional, mediante procedimientos accesibles, objetivos y revisables.

Artículo 29. Integración

La integración exige respeto a la ley, medios lícitos de vida, ausencia de criminalidad grave y participación normal en la sociedad. La cultura, religión, vestimenta, idioma familiar y costumbres privadas son libres mientras respeten los derechos de terceros.

Artículo 30. Naturalización y estabilidad de la ciudadanía

La ciudadanía adquirida por naturalización podrá quedar sujeta, durante un período transitorio fijado por ley y no superior a diez años, a revocación judicial únicamente por fraude grave en su obtención o por los delitos excepcionalmente graves que una ley orgánica determine de forma taxativa. La revocación no podrá fundarse en opiniones, religión, actividad política lícita, cultura o vida privada, ni producir apatridia. Finalizado el período, la ciudadanía será plena y estable en condiciones equivalentes a la de nacimiento, sin perjuicio de la revisión del fraude originario acreditado.

Artículo 31. Doble nacionalidad

Asteria permitirá la doble o múltiple nacionalidad salvo incompatibilidad concreta establecida por tratado o por razones excepcionales de seguridad nacional.

Artículo 32. Residencia y criminalidad grave

La residencia permanente de una persona extranjera podrá revocarse tras condena por delitos violentos graves o reincidencia grave. La expulsión requerirá decisión judicial y que el país de destino sea seguro.

Artículo 33. Vínculos familiares

La existencia de pareja, hijos u otros vínculos familiares será considerada al decidir una expulsión, pero no impedirá por sí sola la medida cuando la gravedad del delito la justifique.

Artículo 34. Asilo y capacidad

Asteria ofrecerá protección a refugiados de acuerdo con su capacidad real de alojamiento, alimentación, sanidad y gestión segura. La acogida no será ilimitada ni descontrolada y estará sujeta a identificación y controles de seguridad.

Artículo 35. Protección temporal y permanencia

La protección por guerra o emergencia podrá ser temporal. Quien, tras años de residencia, mantenga trabajo estable, no haya cometido delitos graves y se encuentre integrado podrá solicitar residencia permanente y naturalización conforme a la ley.

TÍTULO III - Participación cívica, información y transparencia**Artículo 36. Derechos de participación política**

La ciudadanía tiene derecho a votar, organizarse políticamente, presentar iniciativas, formular peticiones, participar en consultas, acceder a información pública y concurrir a cargos representativos en los términos de esta Constitución y de la ley. Las condiciones de elegibilidad deberán ser generales, objetivas, políticamente neutrales y susceptibles de revisión judicial.

Artículo 37. Consultas públicas

Podrán celebrarse consultas y referendos de carácter consultivo sobre asuntos nacionales. Sus resultados deberán ser publicados y respondidos de forma motivada, pero no sustituirán la responsabilidad técnica de los órganos competentes.

Artículo 38. Transparencia y trazabilidad

Las decisiones públicas relevantes deberán identificar responsable, fundamento jurídico, costes, riesgos, datos y evidencias utilizados, alternativas consideradas y mecanismos de revisión, salvo información cuya reserva sea estrictamente necesaria por seguridad, protección de investigaciones o privacidad. Presupuestos, contratos, nombramientos, agendas institucionales y resultados de evaluación serán públicos en los términos que establezca la ley.

Artículo 39. Derecho a la explicación y a la revisión humana

Toda persona afectada de manera relevante por una decisión pública tendrá derecho a conocer sus razones esenciales, los hechos y normas aplicados y la identidad del órgano responsable. Cuando intervengan sistemas automatizados de alto impacto, tendrá además derecho a una explicación comprensible de su función y a una revisión humana efectiva. Las políticas de especial trascendencia deberán publicar su motivación técnica, jurídica y presupuestaria.

Artículo 40. Acceso a la información pública

Los documentos y datos públicos serán accesibles por defecto y, cuando sea razonable, en formatos abiertos y reutilizables. Las excepciones por defensa, inteligencia, investigaciones, secreto profesional o datos personales serán limitadas, motivadas, temporales cuando proceda y revisables por una autoridad independiente o por los tribunales.

TÍTULO IV - Organización institucional del Estado**Capítulo I - Director Nacional y Directorio Nacional****Artículo 41. Director Nacional**

El Director Nacional es la máxima autoridad ejecutiva y coordinador general del Estado. Dirige el Directorio Nacional, ejecuta las leyes, coordina la administración y las emergencias, representa políticamente al Ejecutivo y responde por la acción conjunta del Gobierno dentro de los límites constitucionales.

Artículo 42. Elección del Director Nacional

El Director Nacional será elegido mediante un procedimiento conjunto de la Cámara Cívica y de un Colegio Técnico Electoral Nacional constituido para cada elección. Ninguna candidatura podrá resultar elegida por la voluntad exclusiva de uno de ambos órganos: será necesario obtener apoyo suficiente en los dos. La ley

orgánica regulará la composición temporal e independiente del Colegio Técnico, la presentación y evaluación de candidaturas, las audiencias públicas, las mayorías sucesivas y el procedimiento de bloqueo. La Comisión Nacional de Mérito verificará requisitos e integridad sin valoración ideológica o programática, y la Autoridad Electoral Nacional proclamará el resultado sujeto a control del Tribunal Constitucional.

Artículo 43. Mandato

El mandato del Director Nacional será de ocho años y podrá renovarse una sola vez, sea de forma consecutiva o no. La ley garantizará la transición ordenada, limitará las facultades de quien ejerza provisionalmente y prohibirá toda modificación ad hoc de los límites de mandato que beneficie al titular en ejercicio.

Artículo 44. Directorio Nacional

El Directorio Nacional es el órgano superior de coordinación del Poder Ejecutivo. Está integrado por el Director Nacional y por los Directores Nacionales de Área responsables de las principales políticas públicas. Su organización deberá favorecer continuidad, responsabilidad identificable, coordinación intersectorial y separación entre dirección política y criterio técnico profesional.

Artículo 45. Comisión Nacional de Mérito

La Comisión Nacional de Mérito es una autoridad independiente encargada de fijar y auditar estándares de selección para la alta dirección técnica y otros puestos definidos por la ley. Evaluará formación, experiencia, capacidad de gestión, integridad, conflictos de interés y resultados verificables mediante procedimientos públicos y recurribles. No podrá sustituir la decisión política en materias que correspondan a órganos representativos.

Artículo 46. Nombramientos y publicidad

Los nombramientos de alta responsabilidad técnica se efectuarán mediante procedimientos que acrediten idoneidad profesional y ausencia de conflictos incompatibles. Cuando la ley exija ratificación de la Cámara Cívica, esta se limitará a valorar idoneidad, integridad y responsabilidad institucional, sin convertir los puestos técnicos en cuotas partidistas. Se publicarán la experiencia relevante, los criterios aplicados, los conflictos declarados y la razón de la selección, con las reservas necesarias para proteger datos legítimos.

Artículo 47. Remuneración pública

La remuneración de altos cargos se fijará mediante fórmulas transparentes vinculadas a responsabilidad y referencias profesionales objetivas. Ningún cargo podrá aprobar aumentos que le beneficien durante su propio mandato.

Capítulo II - Cámara Cívica

Artículo 48. Composición y mandato de la Cámara Cívica

La Cámara Cívica representa políticamente a la ciudadanía y estará integrada por ciento ochenta miembros elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La legislatura tendrá una duración de cuatro años. La Cámara participa en el procedimiento legislativo, aprueba los Presupuestos Generales, fiscaliza al Ejecutivo, investiga asuntos de interés público, ratifica determinados nombramientos y participa en la elección del Director Nacional.

Artículo 49. Sistema electoral y Habilitación Cívica

La elección de la Cámara se realizará mediante un sistema proporcional que combine representación regional y compensación nacional, con posibilidad de voto preferencial dentro de las candidaturas en los términos establecidos por ley orgánica. Toda persona candidata deberá disponer de una Habilitación Cívica Nacional que acredite conocimientos institucionales mínimos y aptitud funcional objetiva. La habilitación no podrá valorar ideología, opiniones políticas, religión, moral privada, personalidad, orientación sexual, conformidad social o diagnóstico psiquiátrico, será accesible en condiciones de igualdad y estará sujeta a control judicial. Su gestión corresponderá a una autoridad electoral independiente.

Artículo 50. Presupuestos y control fiscal

Los Presupuestos Generales del Estado requerirán aprobación de la Cámara Cívica. La documentación presupuestaria deberá presentar ingresos, gastos, deuda, riesgos y principales inversiones de forma comprensible y auditable. Los créditos extraordinarios de emergencia podrán activarse en los supuestos

previstos por ley, con trazabilidad y control parlamentario posterior. La política fiscal deberá preservar sostenibilidad intergeneracional sin impedir la respuesta a recesiones, catástrofes o amenazas graves.

Artículo 51. Control parlamentario

La Cámara podrá requerir comparecencias, formular interpelaciones, crear comisiones de investigación, solicitar documentos y exigir explicaciones al Directorio Nacional. Participará en la elección del Director Nacional y en los nombramientos que determine la Constitución o la ley orgánica. No podrá ordenar resoluciones técnicas individuales atribuidas legalmente a jueces, autoridades independientes o profesionales sujetos a deberes de imparcialidad.

Capítulo III - Instituciones independientes

Artículo 52. Autoridades constitucionales de garantía

Existirán, como mínimo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor Cívico, la Autoridad de Protección de Datos, la Autoridad de Conducta Policial, la Autoridad Nacional de Integridad, la Autoridad Electoral Nacional y de Habilitación Cívica y la Comisión Nacional de Mérito. La ley podrá crear otras autoridades independientes cuando la protección de derechos, la integridad pública o la supervisión técnica lo requieran.

Artículo 53. Independencia de las autoridades de garantía

Las autoridades constitucionales de garantía tendrán autonomía funcional, mandatos y procedimientos de nombramiento que eviten la captura por un solo poder, presupuesto suficiente, incompatibilidades estrictas y obligación de rendir cuentas públicamente. Sus miembros no podrán recibir instrucciones sobre expedientes concretos fuera de los mecanismos previstos por la ley.

TÍTULO V - Justicia, integridad pública y control del poder

Artículo 54. Independencia judicial

Los jueces son independientes y solo están sometidos a la Constitución y a la ley. Ninguna autoridad podrá ordenar el resultado de un proceso concreto.

Artículo 55. Nombramiento superior

Los magistrados de los tribunales superiores y constitucionales serán seleccionados entre juristas de elevada experiencia mediante un sistema mixto de participación judicial, cívica e institucional, evitando el control exclusivo de un único órgano.

Artículo 56. Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional resolverá conflictos entre poderes, revisará normas y protegerá derechos fundamentales. Sus resoluciones vinculan al Gobierno incluso cuando una política goce de amplio apoyo social.

Artículo 57. Debido proceso

Toda persona acusada de delito tiene derecho a defensa, juez imparcial, conocimiento de cargos, acceso a pruebas, presunción de inocencia y recurso conforme a la ley.

Artículo 58. Proporcionalidad penal

La pena se determinará por gravedad del daño, intención, circunstancias, antecedentes y riesgo. La reincidencia grave justificará una respuesta progresivamente más severa.

Artículo 59. Rehabilitación

En primeras condenas y delitos compatibles con reinserción, el sistema penal priorizará educación, trabajo, tratamiento y retorno responsable a la sociedad sin eliminar el componente proporcional de castigo.

Artículo 60. Prisión y trabajo

Las prisiones fomentarán intensamente el trabajo, la formación y la contribución social. El trabajo penitenciario será, con carácter general, voluntario, remunerado o incentivado y sujeto a condiciones dignas.

Artículo 61. Penas de larga duración

Los delitos de extrema gravedad, incluidos determinados asesinatos y delitos sexuales violentos, podrán recibir penas de muy larga duración o prisión permanente revisable. Toda prisión permanente será revisada periódicamente por un tribunal independiente.

Artículo 62. Pena de muerte

La ley orgánica podrá contemplar la pena de muerte únicamente para delitos intencionales de gravedad extraordinaria que hayan causado múltiples muertes o constituyan crímenes equivalentes contra la humanidad o la supervivencia nacional. Su imposición exigirá condena firme, defensa reforzada, revisión automática por tribunales superiores, control constitucional, un período suficiente de revisión y constatación excepcional de que no existe alternativa penal adecuada. Nunca podrá aplicarse a menores de edad en el momento de los hechos, a personas sin capacidad penal suficiente, por delitos de opinión, religión, protesta, patrimonio, drogas o conducta política, ni de forma sumaria o durante una emergencia. La ley podrá abolirla sin necesidad de reforma constitucional.

Artículo 63. Integridad pública

El ejercicio de autoridad pública exige imparcialidad, declaración de intereses, trazabilidad de decisiones y prohibición del enriquecimiento ilícito. La ley regulará conflictos de interés, nepotismo, regalos, contratación, puertas giratorias, financiación política y actividad de representación de intereses. Las sanciones atenderán a intención, impacto, beneficio, ocultación, cooperación y reincidencia y podrán incluir multa, restitución, suspensión, inhabilitación y responsabilidad penal.

Artículo 64. Autoridad Nacional de Integridad

La Autoridad Nacional de Integridad investigará conflictos de interés, corrupción administrativa, patrimonio injustificado, incumplimientos de transparencia y represalias contra denunciantes en el ámbito que determine la ley. Podrá imponer sanciones administrativas dentro de sus competencias y remitir hechos a la fiscalía o a los tribunales. Ninguna excelencia técnica ni respaldo político compensará un abuso grave de poder.

TÍTULO VI - Seguridad pública y uso de la fuerza

Artículo 65. Misión policial

La policía protege a las personas, previene delitos y hace cumplir la ley con el menor uso de fuerza razonablemente suficiente.

Artículo 66. Escalada proporcional

La fuerza se escalara desde órdenes y negociación hacia intervención física y medios incapacitantes. Las armas de fuego se reservaran a riesgos graves e inmediatos para la vida o integridad física.

Artículo 67. Huida y resistencia

La mera huida, desobediencia o resistencia pasiva no justifican por sí mismas el uso de fuerza potencialmente letal ni de medios de alto riesgo cuando existan alternativas razonables.

Artículo 68. Investigación independiente

Toda muerte, lesión grave o uso extraordinario de la fuerza por agentes públicos será investigado por una autoridad independiente del cuerpo implicado, con acceso a fiscalía y tribunales.

Artículo 69. Inteligencia, vigilancia y límites

Los servicios de inteligencia actuarán bajo mandato legal, supervisión independiente y control judicial cuando afecten a personas identificables. Queda prohibido utilizarlos para perseguir periodistas, opositores, denunciantes o críticos por el mero contenido de sus opiniones. La inteligencia estratégica y el análisis de amenazas no autorizarán vigilancia masiva indiscriminada ni debilitamiento general de la seguridad criptográfica de la población.

Artículo 70. Operaciones extranjeras encubiertas

Asteria podrá detectar, atribuir, interrumpir o neutralizar operaciones coordinadas de gobiernos extranjeros cuando impliquen fraude, suplantación, ataques informáticos, financiación oculta, espionaje ilícito, sabotaje o coordinación delictiva. Las respuestas deberán tener base legal, ser necesarias y proporcionales y respetar la protección constitucional de ideas y opiniones, incluso cuando procedan del extranjero.

TÍTULO VII - Economía, trabajo, fiscalidad y protección social

Artículo 71. Libertad económica

La actividad empresarial es libre. Crear riqueza, crecer, innovar, contratar y competir no requerirá justificación especial más allá del cumplimiento de la ley y de las normas de seguridad aplicables.

Artículo 72. Regulación basada en riesgo

La intensidad regulatoria dependerá del daño potencial a terceros y de la naturaleza del sector. Una actividad no será sometida a controles extraordinarios por su mero tamaño, éxito o impopularidad.

Artículo 73. Sectores de alto riesgo

Energía nuclear, infraestructuras críticas, sanidad, sistemas de pago, armamento y otras actividades capaces de causar daños masivos estarán sometidas a inspección técnica y requisitos de seguridad reforzados, sin cargas arbitrarias o punitivas.

Artículo 74. Competencia y abuso

El Estado perseguirá fraude, coacción, corrupción, colusión y prácticas que causen daños ilegales. La posición dominante o el gran tamaño de una empresa no constituyen por sí solos infracción.

Artículo 75. Fiscalidad y sostenibilidad

Los tributos se mantendrán en el nivel necesario para financiar funciones públicas de forma sostenible, transparente y eficiente. Cada figura tributaria deberá tener base legal, finalidad identificable, coste administrativo razonable y revisión periódica. La planificación presupuestaria tendrá en cuenta deuda, obligaciones futuras, riesgos fiscales y equidad entre generaciones, sin impedir medidas temporales de estabilización o emergencia.

Artículo 76. No confiscatoriedad

La fiscalidad no podrá tener finalidad confiscatoria ni utilizarse como castigo por el mero hecho de poseer riqueza obtenida legítimamente.

Artículo 77. Herencia

Toda persona podrá transmitir libremente su patrimonio. Los impuestos sucesorios, si existen, serán reducidos y no impedirán de hecho la continuidad del patrimonio familiar o empresarial.

Artículo 78. Trabajo y autonomía

Toda persona sana y capaz de trabajar deberá encontrar incentivos y oportunidades reales para hacerlo. La protección social se orientará a superar necesidad, incapacidad o transición y no a sustituir indefinidamente la actividad de quien puede trabajar.

Artículo 79. Ayuda social

Ante indigencia o pobreza grave, el Estado priorizará alojamiento temporal, documentación, sanidad, formación, intermediación laboral y oportunidades de empleo sobre transferencias monetarias indefinidas sin finalidad de reinserción.

Artículo 80. Vivienda protegida

Asteria podrá construir y gestionar vivienda pública o protegida destinada prioritariamente a trabajadores y hogares que, pese a una vida laboral acreditada, no puedan acceder razonablemente a vivienda adecuada.

Artículo 81. Sanidad pública

Toda persona tendrá acceso a una sanidad pública universal basada en necesidad clínica. Las decisiones personales de riesgo, como fumar o consumir sustancias, no eliminan el derecho a recibir tratamiento.

Artículo 82. Libertad sanitaria privada

La existencia de un sistema público no impedirá la prestación de servicios sanitarios privados legales, sujetos a estándares de calidad y seguridad.

Artículo 83. Sindicatos y empresa

Los trabajadores pueden negociar colectivamente y actuar sindicalmente sin represalias ilegales. Las empresas conservan libertad de gestión y contratación dentro de la ley y de los límites contra el abuso.

Artículo 84. Automatización y transición laboral

Las empresas podrán automatizar procesos legalmente. El Estado no obligará a conservar empleos artificialmente cuando una actividad pueda realizarse de forma más segura o productiva, pero facilitará reconversión profesional, formación, certificación y protección temporal durante transiciones tecnológicas. La automatización no reduce los derechos laborales ni autoriza discriminación algorítmica.

TÍTULO VIII - Educación, conocimiento, cultura y secularidad**Artículo 85. Educación básica común**

Todo centro educativo deberá garantizar un núcleo nacional suficiente en idioma, matemáticas, ciencia, historia, civismo, pensamiento crítico y competencias prácticas.

Artículo 86. Libertad educativa

Las familias podrán elegir centros públicos o privados. Los centros podrán impartir contenidos religiosos, filosóficos, culturales o pedagógicos adicionales si cumplen el núcleo obligatorio y no promueven violencia, abuso o vulneración de derechos.

Artículo 87. Ciencia y formación técnica

Asteria promoverá ciencia, ingeniería, medicina, ciberseguridad, energía, investigación y formación profesional como pilares de capacidad nacional y movilidad social.

Artículo 88. Cultura común

El Estado protegerá una cultura cívica compartida, el idioma común, el patrimonio y las instituciones, sin imponer uniformidad religiosa, étnica o privada.

TÍTULO IX - Tecnología, energía, medio ambiente e infraestructuras**Artículo 89. Principio tecnológico**

La República favorece la innovación, digitalización y automatización cuando mejoren seguridad, eficiencia, conocimiento o calidad de vida.

Artículo 90. Inteligencia artificial y decisión pública

Los sistemas de inteligencia artificial podrán analizar, recomendar, priorizar, detectar anomalías y auditar en la Administración. Ninguna decisión pública de alto impacto sobre derechos, sanciones, prestaciones esenciales, empleo público, libertad personal o acceso a servicios críticos podrá quedar sin una autoridad humana con competencia real para comprenderla, revisarla y revertirla. La ley establecerá evaluación de riesgos, trazabilidad, seguridad, supervisión y mecanismos de impugnación.

Artículo 91. Ciberdefensa y resiliencia nacional

La ciberdefensa y la resiliencia de los servicios esenciales constituyen funciones estratégicas del Estado. Asteria mantendrá capacidades civiles y militares diferenciadas para prevención, detección, respuesta y recuperación, protegerá infraestructuras críticas, identidad digital y cadenas de suministro y realizará ejercicios periódicos. Estas funciones no amplían por sí mismas las potestades de vigilancia ni permiten suspender garantías constitucionales sin base legal específica.

Artículo 92. Energía

Asteria procurará disponer de energía abundante, fiable, eficiente y cada vez más limpia. El Estado podrá producir energía directamente y facilitar inversión privada bajo reglas técnicas transparentes.

Artículo 93. Energía nuclear

La energía nuclear es una tecnología legítima dentro de la política energética nacional. Su desarrollo estará sujeto a controles técnicos y de seguridad rigurosos, estables y no punitivos.

Artículo 94. Medio ambiente

Las actividades económicas deberán cumplir límites básicos de contaminación, seguridad ambiental e inspecciones regulares. La política ambiental priorizará tecnología, investigación, energía limpia y estándares técnicos antes que cargas arbitrarias.

Artículo 95. Infraestructura estratégica

El Estado podrá planificar, financiar, construir, adquirir y operar infraestructuras esenciales cuando resulte necesario para seguridad, continuidad, cohesión territorial o eficiencia sistémica. La planificación deberá publicar alternativas, costes y riesgos y respetará la propiedad privada, aplicando la expropiación únicamente conforme al artículo 22.

TÍTULO X - Defensa y relaciones exteriores

Artículo 96. Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas serán profesionales, voluntarias, tecnológicamente avanzadas y orientadas prioritariamente a defensa territorial, disuasión, ciberdefensa, inteligencia y protección de infraestructuras.

Artículo 97. Reserva

Existirá una reserva voluntaria civil y militar para ciudadanos que deseen recibir formación y prestar servicio en situaciones extraordinarias.

Artículo 98. Movilización obligatoria

La movilización forzosa solo podrá aprobarse ante una amenaza existencial y extraordinaria contra Asteria. La ley contemplará alternativas de servicio civil, sanitario, logístico o técnico para objetores de conciencia cuando sean compatibles con la supervivencia nacional.

Artículo 99. No intervención

Asteria evitará la participación directa en guerras extranjeras. La existencia de alianzas no autorizará automáticamente el envío de tropas de combate.

Artículo 100. Apoyo a aliados

Ante agresiones externas a terceros, Asteria podrá proporcionar inteligencia, ciberdefensa, logística, asistencia técnica, material defensivo o ayuda humanitaria tras evaluación del interés nacional y del riesgo.

Artículo 101. Atrocidades y ayuda humanitaria

Ante crisis humanitarias o atrocidades en terceros Estados, Asteria priorizará asistencia médica, refugio temporal, corredores de ayuda y apoyo civil voluntario, evitando el despliegue de tropas de combate salvo amenaza directa y excepcional para la seguridad nacional.

TÍTULO XI - Emergencias nacionales y resiliencia

Artículo 102. Declaración de emergencia

Ante atentado, catástrofe natural, accidente tecnológico, epidemia, ciberataque masivo u otra amenaza grave que supere la capacidad ordinaria de respuesta, el Director Nacional podrá declarar una emergencia nacional inicial por un máximo de setenta y dos horas. La declaración deberá identificar la amenaza, territorio afectado, facultades extraordinarias activadas, autoridad responsable y mecanismos de control, y será comunicada inmediatamente a la Cámara Cívica y al Tribunal Constitucional.

Artículo 103. Consejo Nacional de Resiliencia

El Consejo Nacional de Resiliencia es el órgano permanente de preparación y coordinación intersectorial frente a riesgos sistémicos. Declarada una emergencia nacional, se constituirá en órgano de coordinación operativa bajo la responsabilidad del Director Nacional y reunirá a los responsables técnicos de los sectores afectados. Podrá movilizar recursos y activar procedimientos acelerados dentro de los límites de la ley y de la declaración de emergencia.

Artículo 104. Necesidad, proporcionalidad y temporalidad

Toda medida excepcional deberá guardar relación directa con la amenaza, perseguir una finalidad identificable, utilizar el medio menos restrictivo razonablemente eficaz y durar únicamente mientras sea necesaria. La emergencia no podrá emplearse para introducir medidas ajenas a la crisis, alterar la competencia electoral ni consolidar de forma permanente facultades asumidas con carácter temporal.

Artículo 105. Prórroga y control institucional

Toda prolongación de la emergencia más allá de las setenta y dos horas requerirá autorización expresa de la Cámara Cívica por mayoría absoluta o, cuando esta no pueda reunirse materialmente, de su Diputación Permanente con posterior ratificación. Cada autorización tendrá duración limitada fijada por ley y deberá renovarse de forma expresa. El Tribunal Constitucional mantendrá un procedimiento de urgencia para revisar la declaración, las prórrogas y las medidas de mayor intensidad.

Artículo 106. Derechos inderogables

Ni siquiera durante una emergencia podrán autorizarse tortura, desaparición forzada, ejecución sin juicio, castigo colectivo, esclavitud, detención secreta e indefinida, negación de personalidad jurídica o persecución por conciencia o religión. Se mantendrá en todo caso acceso mínimo a juez independiente para impugnar privaciones de libertad y medidas de gravedad equivalente.

Artículo 107. Restricciones temporales y restauración

Otros derechos podrán limitarse temporalmente cuando exista necesidad concreta, incluida evacuación, cierre de zonas, control de accesos, interrupción estrictamente limitada de emisiones operativas, detención urgente o acceso excepcional a datos. Toda medida intensa será registrada, motivada, revisable judicialmente tan pronto como sea materialmente posible y cesará automáticamente cuando desaparezca su base legal. Las competencias transferidas durante la emergencia retornarán al órgano ordinario al finalizarla.

TÍTULO XII - Garantías constitucionales y reforma

Artículo 108. Supremacía constitucional

Toda norma, reglamento, orden y actuación pública contraria a esta Constitución carecerá de validez en la medida declarada por los tribunales competentes.

Artículo 109. Núcleo constitucional protegido

La dignidad humana, la prohibición de tortura y desaparición, el debido proceso, la libertad de conciencia, la igualdad jurídica, la independencia judicial, la periodicidad de la representación cívica, la responsabilidad jurídica del poder y la protección frente a la arbitrariedad constituyen el núcleo especialmente protegido del orden constitucional. Ninguna reforma podrá vaciarlos de contenido.

Artículo 110. Reforma ordinaria

Las reformas constitucionales ordinarias requerirán aprobación por tres quintos de la Cámara Cívica, un dictamen técnico-jurídico independiente publicado con antelación suficiente y revisión preventiva del Tribunal Constitucional sobre regularidad del procedimiento y compatibilidad con el núcleo protegido. El texto aprobado se publicará antes de su promulgación.

Artículo 111. Reforma agravada

Las reformas que afecten a derechos fundamentales, independencia judicial, elección y controles de los poderes constitucionales, régimen de emergencia o núcleo protegido requerirán aprobación por dos tercios de la Cámara Cívica en dos votaciones separadas por al menos noventa días, revisión preventiva del Tribunal Constitucional y referendo nacional vinculante. La ley orgánica regulará las garantías de información, campaña y escrutinio.

Artículo 112. Límites a la mayoría

Ninguna mayoría, aun abrumadora, podrá prohibir una religión, opinión, cultura, identidad o forma de vida privada por mera impopularidad cuando no exista daño real y grave a terceros. La legitimidad electoral no sustituye la justificación constitucional ni convierte en disponible el núcleo protegido de derechos.

Artículo 113. Evaluación constitucional periódica

Cada diez años se celebrará una Convención de Evaluación Constitucional integrada de forma plural por juristas, técnicos, representantes cívicos y ciudadanos seleccionados conforme a la ley. Su función será identificar fallos, contradicciones y efectos no previstos y proponer reformas. La Convención no podrá suspender la Constitución ni ejercer poderes legislativos o ejecutivos.

Artículo 114. Continuidad institucional y prohibición de ventaja propia

Ninguna reforma podrá prolongar retroactivamente el mandato de quien la promueve, eliminar controles sobre procedimientos ya iniciados, otorgar inmunidad personal frente a responsabilidades existentes ni alterar las reglas de una elección ya convocada en beneficio de quienes ocupen el poder. La sucesión y continuidad de las instituciones se regirán por criterios generales previstos con anterioridad.

Artículo 115. Promulgación, vigencia y Día Nacional

La presente Constitución fue promulgada el 17 de mayo de 1989 y vincula desde esa fecha a todas las autoridades, instituciones y personas sometidas al orden jurídico de Asteria. El 17 de mayo se conmemora como Día Nacional de la República Cívica. Las ediciones consolidadas publicadas por el Archivo Nacional facilitarán su consulta sin sustituir la validez de las publicaciones oficiales de sus reformas.

PRINCIPIO FUNDACIONAL

«Un Estado muy capaz de actuar, pero que necesita una razón muy buena para actuar contra un individuo.»

Libertad por defecto · Poder con responsabilidad · Mérito al servicio de la sociedad